

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1945/2538

นาย บวบ บุญเฉลิมรัตน์
นางสาว สัญญา สายสกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1337

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยปลูกฝังชายตลิ่งหน้าบ้านโจทก์กีดขวางบังหน้าบ้านโจทก์ปิดบังทางลมแสงสว่างปิดบังทิวทัศน์ขอให้จำเลยรื้อเพิงออกไปเป็นการขอให้ขจัดความเดือดร้อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1337แต่ในขณะที่เดียวกันก็มีลักษณะให้จำเลยยุติการกระทำที่เป็นละเมิดด้วยแม้โจทก์จะเป็นเพียงผู้เช่าที่ดินหากได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการกระทำของจำเลยและได้รับความเดือดร้อนเป็นพิเศษโจทก์อยู่ในฐานะที่จะฟ้องให้ขจัดความเดือดร้อนเป็นพิเศษนั้นได้โจทก์จึงมีสิทธิฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เช่าที่ดินของวัดใหญ่ ที่ดินที่เช่าด้านทิศตะวันออกจดคลองแม่กลอง โจทก์ใช้ที่ดินปลูกบ้านหันหน้าบ้านลงคลองแม่กลองซึ่งเป็นคลองสาธารณะจำเลยกับบริเวณได้เข้าไปปลูกฝังในที่ชายตลิ่งหน้าบ้านโจทก์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยตัวเพิงกีดขวางบังหน้าบ้านโจทก์ปิดบังทางลมแสงสว่างปิดบังทิวทัศน์ และทำให้ไม่อาจใช้น้ำขึ้นลงได้โดยสะดวก เป็นเหตุให้โจทก์ขาดความสะดวกสบาย ขาดความ

สำราญเสียสุขภาพอนามัยและบิรवारของจำเลยได้ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่โจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นการรบกวนสิทธิแ่่งการครอบครองที่ดิน สาธารณประโยชน์ที่โจทก์ครอบครองอยู่ก่อนก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่โจทก์ ขอ ให้บังคับจำเลยและบิรवारระงับการรบกวนใช้สิทธิครอบครองที่ดินให้รื้อถอนเพิงออกไปให้พื้นที่ดินชายตลิ่งหน้าที่ดินที่โจทก์เช่า ห้ามจำเลยและบิรवारเข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยและบิรवारรื้อถอนเพิงออกไปให้พื้นที่ดินริม คลองแม่กลองหน้าที่ดินที่โจทก์เช่ากับวัดใหญ่ ให้จำเลยและบิรवारระงับการก่อกวน การใช้สิทธิครอบครองที่ดินที่โจทก์เช่าห้ามเกี่ยวข้อง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฟ้องของโจทก์บรรยายว่าเพิงที่จำเลยปลูกอยู่ที่ชายตลิ่งหน้า บ้านโจทก์ กีดขวางบังหน้าบ้านโจทก์ปิดบังทางลมแสงสว่าง ปิดบังทิวทัศน์ และทำให้ โจทก์ไม่อาจใช้น้ำขึ้นลงได้โดยสะดวกเป็นเหตุให้โจทก์ขาดความสะดวก ขาด ความสำราญ เสียสุขภาพอนามัยขอให้จำเลยรื้อเพิงดังกล่าว เป็นการขอให้ขจัดความ เดือดร้อนรำคาญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337 แต่ในขณะที่ เดียวกันก็มีลักษณะให้จำเลยยุติการกระทำที่เป็นละเมิดต่อโจทก์ด้วย แม้โจทก์จะ เป็นเพียงผู้เช่าที่ดินของวัดใหญ่ปลูกบ้านอยู่อาศัย หากได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากการกระทำของจำเลย และได้รับความเดือดร้อนเป็นพิเศษ โจทก์ก็อยู่ในฐานะที่ จะฟ้องให้ขจัดความเดือดร้อนเป็นพิเศษนั้นได้ เพราะเป็นเจ้าของบ้านซึ่งปลูกอยู่ใน

ที่ดินดังกล่าว และบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์จึงเข้ากรณีที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337 โจทก์จึงมีสิทธิฟ้อง

พิพาทขาย

(รวัชชัย พิทักษ์พล-มีพาศน์ โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>